

Nr. 35 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 2. November 1934

R 43 II/253a, Bl. 43 Umdruck als Original

Beginn:

Beginn:

[Gefährdung der Rechtseinheit durch das selbständige Verordnungsrecht der Ressorts]

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Ermächtigung des Reichsarbeitsministers zum Erlaß sozialer Schutzvorschriften für die Besatzung von Seeschiffen und Hochseefischereifahrzeugen.

Mit Beziehung auf die gemeinsame Kabinettsvorlage des Herrn Reichsarbeitsministers und des Herrn Reichs Verkehrsministers vom 25. Oktober 1934¹.

Im Laufe des letzten Jahres haben sich die Fälle gemehrt, in denen einzelne Reichsminister die gesetzliche Ermächtigung erhalten haben, bestimmte Sach- und Rechtsgebiete im Wege der Verordnung neu zu regeln. Diese Ermächtigungen, die zum Teil sehr weit gefaßt worden sind, haben zur Folge, daß große Rechtsgebiete, deren Regelung normalerweise durch Gesetz, also durch Beschlußfassung der Reichsregierung, zu erfolgen hätte, von einem Ressortminister allein neu geordnet werden. Bei diesem Verfahren besteht die Gefahr, daß bei den auf Grund einer solchen Ermächtigung erlassenen Verordnungen Ressortgesichtspunkte ausschlaggebend sind und die notwendige Einheitlichkeit der gesamten Reichsverwaltung verloren geht². Es ist insbesondere keine Gewähr dafür gegeben, daß die sonst an dem Sachgebiet beteiligten Reichsministerien vor dem Erlaß der Verordnungen ausreichend gehört und daß ihre Einwände beachtet werden.

Ich halte es daher für erforderlich, die gesetzlichen Ermächtigungen der bezeichneten Art auf die unbedingt notwendigen Fälle zu beschränken, in denen der normale Weg der Gesetzgebung wegen besonderer Umstände – z.B. wegen längerer Unterbrechung der Kabinettsitzungen in den Sommermonaten – zu Verzögerungen führen würde.

Von diesem grundsätzlichen Standpunkt aus erscheint mir auch die durch den vorliegenden Gesetz-entwurf dem Herrn Reichsarbeitsminister zu erteilende allgemeine Ermächtigung unerwünscht. Mindestens müßte sie jedoch zeitlich beschränkt werden, etwa bis zum Inkrafttreten einer neuen Seemannsordnung³.

¹ R 43 II/253a, Bl. 40–42. Der GesEntw. bestand nur aus einem Paragraphen: „Der Reichsarbeitsminister wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsminister Rechtsverordnungen zum Schutze der Besatzung von Seeschiffen und Hochseefischereifahrzeugen zu erlassen, welche die Zusammensetzung der Mannschaft, ihre Verpflegung, die zu ihrer Unterkunft dienenden Räumlichkeiten sowie sonstige Einrichtungen betreffen, die dem Wohle der gesamten Besatzung zu dienen bestimmt sind.“ – Zum Zugzwang des RAM gegenüber dem Drängen Hamburger Stellen s. Dok. Nr. 34 Anm. 7.

² Randvermerk Lammers: „Richtig!“

³ Der RAM betonte mit Antwortschreiben an den RIM vom 7. 11. 34 nochmals die Notwendigkeit außertariflicher Schutzvorschriften, für die in der gemäß AOG zu erlassenden Tarifordnung neuen Typs kein Platz mehr sei; R 43 II/253a, Bl. 46. Gegenüber dem StSRk führten RAM und RVM unter Verweis auf die Chefbesprechung über Hamburg (Dok. Nr. 34) am 13.11. aus: „Der Erlaß des Gesetzes ist sehr dringlich geworden, da die Tarifordnung für die Seeschifffahrt vom Treuhänder der Arbeit schon seit Wochen erlassen ist und bald veröffentlicht werden muß, wenn nicht Beunruhigung unter den Seeleuten entstehen soll. Ihre Veröffentlichung hängt aber vom Erlaß dieses Gesetzes ab, das die Möglichkeit gibt, für die Bestimmungen Ersatz zu bieten, die die Tarifordnung dem bisherigen Tarifvertrag gegenüber nicht mehr enthalten kann.“ In der gleichzeitig mitübersandten Neuvorlage war die Geltung des Gesetzes bis zum Inkrafttreten einer neuen Seemannsordnung befristet; ebd. Bl. 49 f. Damit gab sich der RIM einverstanden, nachdem ihm seitens des RAM Beteiligung in allen wichtigen Fragen, welche die Abt. Gesund-

Die Herren Reichsminister erhalten Abschrift.

Frick

heitswesen im RIM berührten, sowie die Mitzeichnung zugesagt war; ebd. Bl. 51–55. – Das Gesetz wurde im Umlaufweg verabschiedet und am 13. 12. 34 vollzogen (RGBl. II S. 1396). Eine Seemannsordnung erschien 1935/36 nicht mehr.

1936 strebte der RIM aus dem Selbstverständnis als Verfassungsminister seine regelmäßige Einschaltung in die Verabschiedung von Rechtsverordnungen anderer Ministerien an, um die bedrohte „Einheit der Rechtsetzung“ zu wahren. Das Vorhaben scheiterte jedoch; Aktenmaterial hierzu in: R 2/4485, Bl. 233–240; R 2/4482, Bl. 27ff., 46ff. Dasselbe Schicksal widerfuhr dem seit Nov. 1935 betriebenen Projekt des RIM, das unübersichtliche, weil auf zahlreiche Ministerial- amtsblätter verteilte öffentliche Verkündungswesen durch ein „Gesetz über die Verkündung von Rechtsvorschriften“ neu zu ordnen. Danach sollten alle Verordnungen, Vorschriften, etc. mit nicht nur regionaler Geltung zu ihrer Wirksamkeit der Verkündung im RGBl, oder in dem neu zu schaffenden „Reichsverordnungsblatt (RVBl.)“ bedürfen und in diesem Zusammenhang das RMinBl. eingestellt werden. Der RIM selbst ließ im Sept. 1936 sein Vorhaben fallen, nachdem die Ressorts geltend gemacht hatten, daß der Umfang eines gemeinsamen RVBl. durch die Vielzahl und Vielfalt der zu verkündenden Vorschriften gesprengt würde und zunächst abgewartet werden solle, bis Klarheit über die künftige „Technik der Rechtsetzung“ erzielt sei. Hierzu s. R 43 II/ 694, Bl. 172–220; vgl. auch APK I 1, Reg. Nr. 11151; APK I 2, Reg. Nr. 21395; APK II 3, Reg. Nr. 30721.

Zitierhinweis

Nr. 35 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 2. November 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d035>